

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 4

Ruta de actuación Ley Karin

Guía rápida para prevenir, recibir, proteger, investigar y sancionar

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

La Ley Karin en una mirada

La Ley N°21.643, publicada el 15 de enero de 2024 y vigente desde el 1 de agosto de 2024, modificó el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Acoso laboral

Agresión u hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores, por cualquier medio, una sola vez o de manera reiterada, que produce menoscabo, maltrato o humillación, o amenaza o perjudica la situación laboral o las oportunidades en el empleo.

Acoso sexual

Requerimientos de carácter sexual realizados en forma indebida, por cualquier medio, no consentidos por quien los recibe, que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Violencia en el trabajo

Conductas ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral, como clientes, proveedores o usuarios, entre otros, que afectan a las personas trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios.

Lo que la ley exige a toda empresa

- Elaborar, informar e implementar un protocolo de prevención.
- Informar los canales para denunciar y las instituciones públicas a las que se puede acudir.
- Recibir denuncias verbales o escritas.
- Adoptar de inmediato medidas de resguardo.
- Investigar internamente o remitir a la Inspección del Trabajo.
- Aplicar y comunicar las medidas o sanciones que correspondan.

Principios del procedimiento (D.S. N°21)

- Perspectiva de género
- No discriminación
- No revictimización o no victimización secundaria
- Confidencialidad
- Imparcialidad
- Celeridad y razonabilidad
- Debido proceso
- Colaboración

> **Un trato libre de violencia** es el punto de partida: las relaciones laborales deben ser compatibles con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. El empleador debe proteger eficazmente la vida y salud de las personas trabajadoras, incluidos los riesgos psicosociales (art. 184).

La ruta completa

Prevenir — Protocolo antes de cualquier denuncia → **Recibir** — Denuncia verbal o escrita → **Proteger** — Resguardo inmediato → **Investigar** — Interna o en la Inspección → **Sancionar** — Medidas y seguimiento

RUTA DE ACTUACIÓN LEY KARIN

Antes de la denuncia: el protocolo de prevención

La prevención no espera una denuncia. Todo empleador debe elaborar, poner en conocimiento e implementar un protocolo de prevención, que se gestiona como cualquier riesgo laboral.

1. Identificar Peligros y riesgos psicosociales → **2. Evaluar** Con perspectiva de género → **3. Medidas** Prevenir y controlar → **4. Informar** y capacitar a las personas → **5. Seguir** y mejorar continuamente

Contenido mínimo del protocolo (art. 211-A)

a) Identificación y evaluación de riesgos
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos psicosociales asociados, con perspectiva de género.

b) Medidas de prevención y control
Medidas para prevenir y controlar esos riesgos, con objetivos medibles para controlar su eficacia y velar por su mejoramiento y corrección continua.

c) Información y capacitación
Medidas para informar y capacitar a las personas trabajadoras sobre los riesgos identificados, las medidas preventivas y sus derechos y responsabilidades.

d) Privacidad y honra
Medidas para resguardar la privacidad y la honra de todas las personas involucradas.

e) Seguimiento
Mecanismos de seguimiento para revisar si las medidas funcionan y corregirlas.

Dónde queda

El protocolo se incorpora al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que debe incluir el procedimiento, las medidas de resguardo y las sanciones (art. 154 N°12).

Apoyo disponible

Las mutualidades y el ISL, organismos administradores de la Ley 16.744, prestan asistencia técnica y entregan modelos de protocolo, útiles para empresas pequeñas.

El empleador debe informar a las personas trabajadoras los canales para recibir denuncias y las instituciones públicas a las que pueden acudir para denunciar y acceder a prestaciones de seguridad social y atención psicológica temprana.

La ruta de la denuncia, paso a paso

Recibir, proteger, investigar y sancionar son momentos distintos. Cada uno tiene su propia regla y debe dejar registro.

1

Recibir la denuncia

La persona afectada puede denunciar por escrito o verbalmente, a la empresa o directamente a la Inspección del Trabajo. No se le puede exigir una carta formal. Si es verbal, quien la recibe levanta un acta, que firma la persona denunciante, y le entrega copia.

La denuncia individualiza a quien denuncia (la denuncia anónima no inicia el procedimiento), describe los hechos y, en lo posible, individualiza a la persona denunciada y aporta antecedentes. Trato digno, imparcial y sin revictimizar.

2

Informar y proteger De inmediato

Al recibir la denuncia, el empleador informa a la persona denunciante sobre el procedimiento y adopta medidas de resguardo. Recibir no es investigar ni resolver: en esta etapa no se decide si los hechos son verdaderos.

3

Decidir quién investiga 3 días hábiles

El empleador dispone una investigación interna o, dentro de 3 días hábiles, remite los antecedentes a la Inspección del Trabajo. Si la denuncia es contra el empleador o quien lo representa (por ejemplo, la gerencia), investiga la Inspección del Trabajo.

4

Investigar 30 días hábiles

La investigación concluye en 30 días hábiles administrativos (lunes a viernes, sin festivos), contados desde la recepción de la denuncia. El feriado o la licencia médica de las partes no suspende el plazo (criterio DT 2025). Ambas partes son oídas y pueden aportar pruebas; todo queda por escrito; quien investiga está capacitado y sin conflicto de interés.

5

Remitir el informe DT: 30 días

Si la investigación fue interna, el empleador remite el informe y sus conclusiones a la Inspección del Trabajo, que se pronuncia dentro de 30 días. Si no lo hace, se consideran válidas las conclusiones del informe.

6

Aplicar medidas o sanciones 15 días

Dentro de 15 días desde la recepción del informe o pronunciamiento, el empleador dispone y aplica las medidas o sanciones que correspondan y las comunica a la persona denunciante y a la persona denunciada (art. 211-E).

> **Cada paso deja registro:** denuncia o acta firmada, información entregada a quien denuncia, medidas de resguardo, declaraciones y pruebas, informe, pronunciamiento y comunicación de las sanciones.

Proteger sin prejuzgar

Resguardo, confidencialidad, sanciones y no represalia

Medidas de resguardo

Se adoptan de inmediato, considerando la gravedad de los hechos, la seguridad de las personas y las posibilidades que ofrecen las condiciones de trabajo. Ejemplos legales:

- Separación de los espacios físicos.
- Redistribución del tiempo de jornada.
- Derivación a atención psicológica temprana a través de la mutualidad o el ISL.

Lo que el resguardo no puede ser

- Gravoso o perjudicial para la persona denunciante.
- Una rebaja de su remuneración.
- Un traslado a un puesto inferior como «castigo».
- Una sanción anticipada contra la persona denunciada: se protege sin prejuzgar.

Confidencialidad y privacidad

La confidencialidad es un principio del procedimiento, y el protocolo debe contener medidas para resguardar la privacidad y la honra de todas las personas involucradas. Comparte la información solo con quienes intervienen en el procedimiento.

Garantía de indemnidad

No se pueden adoptar represalias contra quien denuncia ni contra quien declara como testigo. Una represalia puede reclamarse mediante el procedimiento de tutela laboral (art. 485).

Sanciones posibles según el reglamento interno

Medida	Alcance
Amonestación verbal o escrita	Según lo previsto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Multa	Hasta el 25% de la remuneración diaria (art. 154 N°10).
Despido por causal del art. 160	Si corresponde: el acoso sexual y el acoso laboral pueden ser causal de despido sin indemnización (art. 160 N°1, letras b y f).

> **Proteger no es condenar.** Las medidas de resguardo cuidan a las personas mientras se investiga; las sanciones llegan después, con el informe y dentro del plazo legal.

Plazos clave y errores frecuentes

Momento	Plazo	Regla
Medidas de resguardo	De inmediato	Al recibir la denuncia, junto con informar el procedimiento a quien denuncia.
Remisión a la Inspección	3 días hábiles	Si la empresa no investiga internamente, remite los antecedentes a la Inspección del Trabajo.
Investigación	30 días hábiles	Días hábiles administrativos desde la recepción de la denuncia; no se suspende por feriado ni licencia médica de las partes.
Pronunciamiento de la DT	30 días	Sobre el informe de la investigación interna; si no se pronuncia, las conclusiones se consideran válidas.
Medidas o sanciones	15 días	Desde la recepción del informe o pronunciamiento; se comunican a ambas partes.

5 errores que debes evitar

× **Pedir una carta formal**
La denuncia verbal se recibe y se registra en un acta firmada, con copia.

× **Detener el plazo por vacaciones**
El feriado o la licencia médica de las partes no suspende los 30 días hábiles.

× **Resolver en la recepción**
Quien recibe no decide si los hechos son verdaderos: eso es tarea de la investigación.

× **Tener el protocolo solo en papel**
Debe implementarse, informarse y revisarse con mecanismos de seguimiento.

× **Proteger trasladando a quien denuncia**
Un resguardo que perjudica a la persona denunciante le produce menoscabo.

Recuerda
Ante la duda, la persona siempre puede denunciar y la empresa debe recibir la denuncia.

Cambio en trámite, no vigente. En 2026 se preparó un nuevo reglamento de la Ley Karin (control de admisibilidad de denuncias, plazo de 3 días para complementar una denuncia insuficiente, atención temprana en 3 días hábiles y prioridad a investigaciones internas). A octubre de 2026 falta la firma presidencial y la toma de razón de Contraloría: no es una regla aplicable.

Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 2, 154, 160, 184, 211-A a 211-E y 485 (Ley N°21.643, Ley Karin); D.S. N°21/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Ley 16.744; criterios de la Dirección del Trabajo vigentes a octubre de 2026.